

Julius Grotendorst <agent.sozialamt.borken@gmail.com>

23. Mai 2026 um 20:41

An: agent.sozialamt.borken@gmail.com

Cc: agent.sozialamt.borken@gmail.com

Sehr geehrte*r Sachbearbeiter*in,

bei der Prüfung des Antrags (Vorgangsnummer: HzL-WBA-20260523-043, Aktenzeichen: HZL-2025-000526, Antragstellende Person: Hildegard Neumann, geb. 13.08.1975, Eingang: 23.05.2026) ist folgender Punkt aufgetreten, der eine fachliche Entscheidung erfordert:

Sachverhalt:

- Im Antragsformular wurde „Volle Erwerbsminderung: Ja“ angegeben (Antragsdatenblatt, DriveID: 1nliYC8KQa54mVQQhAB0aAOhf44DJ0LYj6XuBHDuXKSY, Seite 1).
- Belege in der Akte zeigen laufenden Bezug von Erwerbsminderungsrenten:
 - DRVMitteilung Erwerbsminderungsrente Hildegard Neumann, Datum 18.06.2025, Zahlungsbetrag ab 01.07.2025: 680,00 €/Monat (DriveID: 1o7KVRypdjgxDzil4H9MpVIBMjv_ JCVb).
 - DRVMitteilung Erwerbsminderungsrente Thomas Neumann, Datum 18.06.2025, Zahlungsbetrag ab 01.07.2025: 720,00 €/Monat (DriveID: 16GATIV_qKMsHtPwrZ_ VxWvc6dqVOMYwF).
 - Kontoauszüge (DriveID: 1FalZC16NvCptix- 3uP96KL5qVdXSkjo1) Feb–Apr 2026 weisen regelmäßige Gutschriften der o. g. Beträge auf.
- Mietnachweis: Mietbescheinigung Wohn & Leben GmbH Borken (Kaltmiete 590, NK 155, Heizung 122, Gesamt 745,00 €) (DriveID: 1I23gAA5SUiiNUI9ggYIA_QGP9AAQE8iX).

Betroffene Unterlage / Aktenstelle:

- Antragsdatenblatt (DriveID: 1nliYC8KQa54mV... , Seiten 1–7)
- DRVMitteilung Hildegard (DriveID: 1o7KVRyp... , Rentenanpassung 18.06.2025)
- DRVMitteilung Thomas (DriveID: 16GATIV_...)
- Kontoauszüge Antragsordner (DriveID: 1FalZC16... , Feb–Apr 2026) und Personenakte Kontoauszüge (DriveID: 1wSB4qeD... , Feb–Apr 2025)
- Mietbescheinigung (DriveID: 1I23gAA5...)

Mögliche Rechtsnorm(en):

- § 27 ff. SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)
- § 41 SGB XII (Abgrenzung zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)
- § 21 SGB XII (Vorrang SGB II)
- SGB XII Kapitel 4 (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)

Konkrete Frage / unklare Stelle:

- Liegt hier eine dauerhafte volle Erwerbsminderung im Sinne des § 41 SGB XII vor, die den Vorrang bzw. Zuständigkeitswechsel zu Leistungen nach Kapitel 4 SGB XII (Grundsicherung) begründet? Falls ja, bitte Entscheidung, ob das Verfahren (HzL Kap. 3) auf ein Verfahren nach Kapitel 4 umzuleiten ist.
- Falls Kapitel 4 einschlägig ist: Bitte um kurze inhaltliche Hinweise zur weiteren Verfahrensführung (z. B. notwendige Ergänzungsunterlagen, Umstellung des Verfahrens, ggf. rückwirkende Betrachtung).
- Falls nicht Kapitel 4 einschlägig: Bestätigung, dass Vorprüfung (Anspruch dem Grunde nach und der Höhe nach) durch KI/Sachbearbeitung in Kapitel 3 fortgeführt werden soll.

Begründung für die Klärung: Die Akte weist deutliche Indizien für dauerhafte volle Erwerbsminderung (Antragsangabe + DRVBescheid + wiederkehrende Rentengutschriften). Die rechtliche Abgrenzung Kapitel 3 vs. Kapitel 4 SGB XII ist entscheidungsrelevant und rechtlich bindend – eine abschließende Einschätzung kann die KI nicht rechtsverbindlich treffen.

Eine eigene Empfehlung ist aufgrund der Rechtsfolgen (mögliche Zuständigkeitsänderung zu Kapitel 4 SGB XII) und der Erfordernis einer fachlichen Entscheidung nicht möglich.

Konfidenz der Feststellung (Dokumentenlage): Hoch (≥ 95 %) – Rentenbescheide und Kontoauszüge belegen Rentenbezug.

Geprüfte Unterlagen (Auswahl, DriveIDs):

- Antragsdatenblatt Neumann, Hildegard — 1nliYC8KQa54mVQQhAB0aAOhf44DJ0LYj6XuBHDuXKSY
- hzl_kontoauszuege (Antragsordner) — 1FaZC16NvCptix-3uP96KL5qVdXSkjo1
- hzl_wk_mietbescheinigung — 1l23gAA5SUiiNUI9ggYIA_QGP9AAQE8iX
- hzl_ek_nachweis_Hildegard_Neumann_Rente/_Pension — 1o7KVRypdjggxDzil4H9MpVIBMjv_JCVb
- hzl_ek_nachweis_Thomas_Neumann_Rente/_Pension — 16GATIV_qKMsHtPwrZ_VXWvc6dqVOMYwF
- Kontoauszüge Personenakte (älter) — 1wSB4qeDjovTvlRNn_ys7oYdgZITymxhJ

Bitte prüfen Sie den oben genannten Punkt und teilen Sie mir Ihre fachliche Entscheidung oder weitere Prüfschritte mit. Die Akte ist vollständig im Antragsordner abgelegt; weitere Unterlagen können auf Wunsch nachgereicht werden.

Mit freundlichen Grüßen

IDEFIX

Hinweis: Keine rechtsverbindliche Entscheidung — die Zuständigkeit für die rechtsverbindliche Entscheidung verbleibt bei der Sachbearbeitung.